PenalFlux

Processo Penal Essencial

Os 60 artigos do CPP que mais caem, pelo Método do Verbo-Chave

60 artigos · texto em vigor em 2026

Texto legal em vigor conferido em novembro de 2026. Material didático, não substitui orientação jurídica.

Como usar este material

O Código de Processo Penal (Decreto-Lei 3.689/1941) tem mais de 800 artigos, mas as provas se concentram em poucos temas: inquérito, ação penal, provas, prisões, juiz das garantias, júri e recursos. Aqui estão os 60 artigos que mais aparecem, já com as mudanças de 2026, como a audiência de custódia por videoconferência (Lei 15.358/2026).

Cada artigo segue o mesmo caminho do PenalFlux:

Palavra-chave
A expressão que identifica a regra no enunciado.

Texto da lei
O trecho oficial em vigor, para você se acostumar com a redação.

Em português simples
A mesma regra, sem juridiquês, mais um exemplo prático.

Pegadinha e STF
O detalhe que a banca usa para derrubar candidatos e, quando houver, o que o STF decidiu sobre o artigo.

Sumário

01 **Juiz das garantias**
Arts. 3-A, 3-B, 3-C

02 **Inquérito policial**
Arts. 5, 10, 17, 18, 20

03 **Ação penal**
Arts. 24, 28, 29, 38, 41, 46, 60

04 **Acordo de não persecução penal**
Arts. 28-A

05 **Competência**
Arts. 70, 76, 78

06 **Provas**
Arts. 155, 156, 157, 158, 186, 200, 206, 226, 245

07 **Cadeia de custódia**
Arts. 158-A, 158-B

08 **Prisão em flagrante**
Arts. 301, 302, 303, 306, 310

09 **Prisão preventiva**
Arts. 311, 312, 313, 316

10 **Medidas cautelares diversas**
Arts. 319

11 **Liberdade provisória e fiança**
Arts. 322, 323

12 **Citação e intimação**
Arts. 366

13 **Sentença**
Arts. 383, 384, 386

14 **Procedimento comum**
Arts. 394, 396, 397, 400

15 **Júri**
Arts. 413, 414, 415, 447, 483

16 **Recursos**
Arts. 581, 593, 617

17 **Habeas corpus**
Arts. 647, 648

Juiz das garantias

Arts. 3-A, 3-B, 3-C

01

Art. 3-A Estrutura acusatória

Palavra-chave: **ESTRUTURA ACUSATÓRIA**

> O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

Em português simples O processo penal separa quem acusa de quem julga. Na fase de investigação, o juiz não pode tomar a iniciativa de investigar, nem fazer o papel do Ministério Público na produção de provas.

Na prática Durante o inquérito, o juiz não pode, por conta própria, mandar a polícia ouvir uma testemunha que ninguém pediu.

Pegadinha: O artigo veda tanto a iniciativa do juiz na fase de investigação quanto a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Alternativa que permite ao juiz suprir a omissão do acusador produzindo prova contraria o texto.

Atenção, STF: O STF (ADI 6.298, 2023) deu interpretação conforme: o juiz pode, de forma pontual e nos limites autorizados pela lei, determinar diligências suplementares para esclarecer dúvida sobre questão relevante para o julgamento.

Art. 3-B Competências do juiz das garantias

Palavra-chave: **CONTROLE DA LEGALIDADE**

> O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário [...]

Em português simples É o juiz que fiscaliza a investigação e protege os direitos do investigado. Ele decide, por exemplo, sobre prisões, busca domiciliar, quebra de sigilos e interceptação telefônica, e julga o habeas corpus impetrado antes da denúncia.

Na prática Durante o inquérito, o delegado pede ao juiz das garantias autorização para a busca e apreensão na casa do suspeito.

Pegadinha: Com o investigado preso, o juiz das garantias pode prorrogar o inquérito uma única vez, por até 15 dias, mediante representação do delegado e ouvido o Ministério Público. Se ainda assim a investigação não terminar, a prisão será imediatamente relaxada.

Atenção, STF: O STF (ADI 6.298, 2023) decidiu que o juiz pode prorrogar o inquérito do investigado preso mais de uma vez, em decisão fundamentada, e que o fim do prazo não leva à soltura automática: o juiz deve ser instado a reavaliar a prisão.

Art. 3-C Abrangência do juiz das garantias

Palavra-chave: **MENOR POTENCIAL OFENSIVO**

> A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código.

Em português simples O juiz das garantias atua em todas as infrações penais, menos nas de menor potencial ofensivo. O texto diz que sua atuação termina com o recebimento da denúncia, mas o STF fixou que ela termina com o oferecimento.

Na prática Num caso de roubo, o juiz das garantias cuida do inquérito; oferecida a denúncia, o processo passa ao juiz da instrução, que decide se a recebe.

Pegadinha: As decisões do juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução. Pelo STF, quem recebe a denúncia é o juiz da instrução, não o das garantias.

Atenção, STF: O STF (ADI 6.298, 2023) mudou a leitura deste artigo: a competência do juiz das garantias cessa com o OFERECIMENTO da denúncia, não com o recebimento. Quem recebe a denúncia é o juiz da instrução, que reexamina as cautelares em até 10 dias após o oferecimento. Em prova, siga o STF.

Inquérito policial

02

Arts. 5, 10, 17, 18, 20

Art. 5 Instauração do inquérito

Palavra-chave: **DE OFÍCIO**

> Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: I - de ofício; II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

Em português simples Na ação pública, o delegado pode abrir o inquérito por conta própria (de ofício), por requisição do juiz ou do Ministério Público, ou a pedido da vítima. Qualquer pessoa do povo pode comunicar o crime à polícia.

Na prática Ao saber de um furto pela imprensa, o delegado instaura o inquérito de ofício, sem esperar pedido da vítima.

Pegadinha: Se a ação pública depender de representação, o inquérito não pode começar sem ela; na ação privada, só a requerimento de quem pode propor a ação. Contra o despacho que indefere o requerimento de abertura cabe recurso para o chefe de Polícia.

Art. 10 Prazo do inquérito

Palavra-chave: **PRAZO DO INQUÉRITO**

> O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, [...] ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

Em português simples O inquérito tem prazo para acabar: 10 dias se o indiciado estiver preso e 30 dias se estiver solto. Ao final, o delegado faz um relatório minucioso e envia os autos ao juiz.

Na prática Preso em flagrante, o suspeito deve ter o inquérito concluído em 10 dias.

Pegadinha: No preso preventivamente, os 10 dias contam do dia em que se executar a ordem de prisão. A devolução dos autos para novas diligências em fato de difícil elucidação só está prevista para o indiciado solto.

Art. 17 Delegado não arquiva

Palavra-chave: **ARQUIVAR**

> A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito.

Em português simples O delegado não pode mandar arquivar o inquérito, mesmo que conclua que não houve crime.

Na prática Convencido de que o fato não é crime, o delegado faz o relatório e envia os autos, mas não arquiva por conta própria.

Pegadinha: A proibição não tem exceção no texto: a autoridade policial não poderá mandar arquivar. Quem ordena o arquivamento é o Ministério Público, que submete a decisão à revisão ministerial.

Art. 18 Novas provas após arquivamento

Palavra-chave: **NOVAS PESQUISAS**

> Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.

Em português simples Mesmo depois de arquivado o inquérito por falta de base para a denúncia, a polícia pode voltar a investigar se souber de outras provas.

Na prática Arquivado o caso por falta de provas, surge uma nova testemunha, e o delegado retoma as pesquisas.

Pegadinha: A retomada depende de notícia de outras provas e se refere ao arquivamento por falta de base para a denúncia. Sem prova nova, não há novas pesquisas.

Art. 20 Sigilo do inquérito

Palavra-chave: **SIGILO**

> A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.

Em português simples O delegado deve manter o sigilo necessário para esclarecer o fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Além disso, o atestado de antecedentes não pode mencionar inquérito aberto contra quem o pediu.

Na prática Uma pessoa investigada pede atestado de antecedentes para um emprego, e o documento não pode citar o inquérito.

Pegadinha: O sigilo do inquérito não é absoluto: é apenas o necessário à elucidação do fato ou o exigido pelo interesse da sociedade.

Ação penal

Arts. 24, 28, 29, 38, 41, 46, 60

03

Art. 24 Ação penal pública

Palavra-chave: **DENÚNCIA**

> Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

Em português simples A ação penal pública começa com a denúncia, feita pelo Ministério Público. Em alguns crimes, a lei exige antes a representação da vítima ou a requisição do Ministro da Justiça.

Na prática Num crime que depende de representação, a vítima precisa manifestar que quer ver o autor processado para o promotor poder denunciar.

Pegadinha: Seja qual for o crime, se praticado contra o patrimônio ou interesse da União, Estado ou Município, a ação penal será pública. Morto o ofendido ou declarado ausente, a representação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Art. 28 Arquivamento do inquérito

Palavra-chave: **REVISÃO MINISTERIAL**

> Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

Em português simples Quem ordena o arquivamento do inquérito é o Ministério Público. Ele avisa a vítima, o investigado e a polícia, e envia os autos à instância de revisão do próprio Ministério Público para homologação.

Na prática O promotor arquiva um inquérito de lesão corporal e comunica a vítima, que pode discordar.

Pegadinha: A vítima que não concordar tem 30 dias do recebimento da comunicação para levar a matéria à revisão dentro do Ministério Público. Nos crimes contra União, Estados e Municípios, a revisão pode ser provocada pela chefia do órgão que faz sua representação judicial.

Atenção, STF: O STF (ADI 6.298, 2023) deu interpretação conforme: o Ministério Público submete sua manifestação de arquivamento ao juiz competente, que pode enviá-la à instância de revisão ministerial se houver patente ilegalidade ou teratologia.

Art. 29 Ação privada subsidiária

Palavra-chave: **QUEIXA SUBSIDIÁRIA**

> Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva [...]

Em português simples Se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, a vítima pode entrar com queixa no lugar dele. O Ministério Público continua acompanhando o processo e pode até retomá-lo.

Na prática O prazo para denunciar um roubo se esgota sem manifestação do promotor, e a vítima apresenta a queixa.

Pegadinha: O Ministério Público pode aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Em caso de negligência do querelante, pode a todo tempo retomar a ação como parte principal.

Art. 38 Decadência

Palavra-chave: **DECADÊNCIA**

> Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime [...]

Em português simples A vítima tem seis meses para apresentar queixa ou representação, contados do dia em que descobre quem é o autor do crime. Passado esse prazo, perde o direito (decadência).

Na prática A vítima de injúria descobre quem a ofendeu e deixa o prazo de seis meses correr sem agir: ocorre a decadência.

Pegadinha: O prazo conta do dia em que a vítima sabe quem é o autor, e não da data do crime. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, o prazo é de 12 meses.

Art. 41 Requisitos da denúncia

Palavra-chave: **EXPOSIÇÃO DO FATO**

> A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Em português simples A denúncia ou queixa precisa descrever o fato criminoso com suas circunstâncias, identificar o acusado e classificar o crime. O rol de testemunhas entra quando necessário.

Na prática O promotor narra que o acusado subtraiu um celular em certa data e lugar, qualifica-o e indica o crime praticado.

Pegadinha: O rol de testemunhas só é exigido quando necessário; já a exposição do fato com todas as circunstâncias é obrigatória. Sem a qualificação completa, basta haver esclarecimentos pelos quais se possa identificar o acusado.

Art. 46 Prazo para denúncia

Palavra-chave: **PRAZO DA DENÚNCIA**

> O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado.

Em português simples O promotor tem 5 dias para denunciar se o réu estiver preso e 15 dias se estiver solto ou afiançado, contados do recebimento dos autos do inquérito.

Na prática Recebido o inquérito de um preso em flagrante, o promotor tem 5 dias para oferecer a denúncia.

Pegadinha: Se o inquérito de réu solto voltar à polícia para diligências, o prazo conta da data em que o Ministério Público receber novamente os autos. Já o prazo para o Ministério Público aditar a queixa é de 3 dias.

Art. 60 Perempção

Palavra-chave: **PEREMPÇÃO**

> Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal: I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos; [...]

Em português simples Perempção é a perda do direito de seguir com a ação penal privada por descuido do querelante (a vítima que move a ação). Acontece, por exemplo, se ele abandona o processo ou não pede a condenação nas alegações finais.

Na prática O querelante falta sem justificativa a uma audiência em que deveria estar presente, e a ação é declarada perempta.

Pegadinha: A perempção só existe quando somente se procede mediante queixa. Os prazos do texto: 30 dias seguidos de abandono e 60 dias para os sucessores comparecerem após a morte ou incapacidade do querelante.

Acordo de não persecução penal

04

Arts. 28-A

Art. 28-A Acordo de não persecução penal

Palavra-chave: **NÃO PERSECUÇÃO PENAL**

> Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal [...]

Em português simples O ANPP é um acordo entre o Ministério Público e o investigado para evitar o processo. Exige confissão formal e circunstanciada, crime sem violência ou grave ameaça e pena mínima inferior a 4 anos. Cumprido o acordo, o juiz decreta a extinção da punibilidade.

Na prática O investigado por um furto simples confessa, devolve o bem à vítima e presta serviços à comunidade, sem chegar a ser processado.

Pegadinha: Na pena mínima entram as causas de aumento e de diminuição do caso concreto. Não cabe ANPP se for cabível transação penal, se o investigado for reincidente, se tiver sido beneficiado nos 5 anos anteriores ou em violência doméstica ou familiar ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

Competência

Arts. 70, 76, 78

05

Art. 70 Competência pelo lugar

Palavra-chave: **LUGAR DA CONSUMAÇÃO**

> A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

Em português simples Em regra, o processo corre no lugar onde o crime se consumou. Se o crime ficou na tentativa, vale o lugar do último ato de execução.

Na prática Um furto consumado em Santos é julgado em Santos, ainda que o ladrão more em outra cidade.

Pegadinha: No estelionato praticado mediante depósito, cheque sem fundos, pagamento frustrado ou transferência de valores, a competência é do domicílio da vítima; havendo várias vítimas, firma-se pela prevenção.

Art. 76 Conexão

Palavra-chave: **CONEXÃO**

> A competência será determinada pela conexão: I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, [...]

Em português simples Conexão é o vínculo entre crimes que faz com que sejam julgados juntos. Acontece quando vários crimes são praticados por várias pessoas, quando um é cometido para facilitar ou esconder outro, ou quando a prova de um influi na prova do outro.

Na prática O ladrão mata a testemunha para garantir a impunidade do roubo, e os dois crimes são conexos.

Pegadinha: A conexão sempre envolve duas ou mais infrações. Não confunda com a continência, em que duas ou mais pessoas são acusadas pela mesma infração.

Art. 78 Regras de prevalência

Palavra-chave: **PREVALÊNCIA DO JÚRI**

> Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri, salvo os casos de homicídios cometidos por membros de organizações criminosas ultraviolentas, grupo paramilitar ou milícia privada, ou sua tentativa [...]

Em português simples Quando crimes ligados entre si caberiam a juízes diferentes, o artigo diz qual prevalece. O júri atrai os crimes conexos da justiça comum; entre jurisdições da mesma categoria, prevalece a do crime de pena mais grave; e a jurisdição especial prevalece sobre a comum.

Na prática Um homicídio e a ocultação do cadáver, conexos, vão juntos para o Tribunal do Júri.

Pegadinha: A regra de que o júri prevalece tem exceção: homicídios, consumados ou tentados, cometidos por membros de organizações criminosas ultraviolentas, grupo paramilitar ou milícia privada. Entre jurisdições da mesma categoria com penas de igual gravidade, prevalece o lugar com maior número de infrações.

Provas

Arts. 155, 156, 157, 158, 186, 200, 206, 226, 245

06

Art. 155 Livre apreciação da prova

Palavra-chave: **CONTRADITÓRIO JUDICIAL**

> O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em português simples O juiz decide com liberdade, avaliando as provas produzidas no processo com contraditório (direito das partes de se manifestar sobre elas). Ele não pode condenar só com base no que foi colhido no inquérito.

Na prática Se a única prova contra o réu é um depoimento dado na delegacia e não repetido em juízo, ele não pode ser condenado só com isso.

Pegadinha: A palavra decisiva é exclusivamente: os elementos do inquérito podem reforçar, mas não fundamentar sozinhos a decisão. Ficam ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Art. 156 Ônus da prova

Palavra-chave: **QUEM ALEGA PROVA**

> A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: [...]

Em português simples Quem alega um fato precisa prová-lo. Mesmo assim, o juiz pode agir de ofício para mandar produzir provas urgentes antes da ação ou para tirar dúvida relevante antes da sentença.

Na prática Se a defesa alega que o réu estava viajando no dia do crime, cabe a ela apresentar a prova da viagem.

Pegadinha: Pelo texto, o juiz pode ordenar de ofício a produção antecipada de provas urgentes e relevantes mesmo antes de iniciada a ação penal, observando necessidade, adequação e proporcionalidade.

Art. 157 Provas ilícitas

Palavra-chave: **PROVAS ILÍCITAS**

> São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

Em português simples Provas obtidas violando a Constituição ou a lei não valem e devem ser retiradas do processo. As provas derivadas delas também não valem, salvo exceções.

Na prática Uma confissão obtida sob tortura é retirada dos autos, assim como a arma que só foi encontrada por causa dela.

Pegadinha: A prova derivada é aproveitada quando não houver nexo de causalidade com a ilícita ou quando puder ser obtida por fonte independente. Alternativa que proíbe o juiz que viu a prova ilícita de sentenciar está errada: o STF derrubou essa regra (§ 5º).

Atenção, STF: O STF (ADI 6.298, 2023) declarou inconstitucional o § 5º deste artigo, que impedia o juiz que conheceu a prova ilícita de proferir a sentença. Essa regra não vale.

Art. 158 Exame de corpo de delito

Palavra-chave: **VESTÍGIOS**

> Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Em português simples Se o crime deixa vestígios, o exame de corpo de delito é obrigatório, de forma direta ou indireta. Nem a confissão do acusado substitui esse exame.

Na prática Numa lesão corporal, mesmo que o agressor confesse, é preciso o laudo do exame feito na vítima.

Pegadinha: A confissão não supre o exame de corpo de delito. Há prioridade no exame em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e de violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.

Art. 186 Direito ao silêncio

Palavra-chave: **PERMANECER CALADO**

> Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.

Em português simples Antes do interrogatório, o juiz deve avisar o acusado de que ele pode ficar calado e não responder às perguntas. O silêncio não é confissão e não pode prejudicar a defesa.

Na prática O réu escolhe não responder às perguntas do promotor, e isso não pode ser usado para condená-lo.

Pegadinha: O silêncio não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Alternativa que diz que o juiz pode considerar o silêncio como indício de culpa está errada.

Art. 200 Confissão divisível e retratável

Palavra-chave: **DIVISÍVEL E RETRATÁVEL**

> A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto.

Em português simples O juiz pode aceitar só uma parte da confissão (divisível), e o acusado pode voltar atrás nela (retratável). Tudo é avaliado junto com as demais provas.

Na prática O réu admite que estava no local, mas nega ter atirado, e o juiz pode acreditar em uma parte e não na outra.

Pegadinha: A confissão é divisível e retratável, mas isso não afasta o livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Ela não tem valor absoluto.

Art. 206 Recusa a depor

Palavra-chave: **RECUSAR-SE A DEPOR**

> A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado [...]

Em português simples Em regra, a testemunha é obrigada a depor. Mas parentes próximos do acusado, como pais, filhos, cônjuge e irmãos, podem se recusar.

Na prática A esposa do acusado pode se recusar a depor contra ele no processo por furto.

Pegadinha: A recusa deixa de valer quando não for possível, por outro modo, obter ou integrar a prova do fato e de suas circunstâncias. O cônjuge pode recusar ainda que desquitado.

Art. 226 Reconhecimento de pessoa

Palavra-chave: **RECONHECIMENTO**

> Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; [...]

Em português simples O reconhecimento segue um passo a passo: quem reconhece primeiro descreve a pessoa; depois o suspeito é colocado, se possível, ao lado de outras parecidas; ao final, lavra-se um auto assinado também por duas testemunhas presenciais.

Na prática A vítima descreve o assaltante e depois aponta quem é ele entre outros homens de aparência semelhante.

Pegadinha: A providência para que o suspeito não veja quem o reconhece, em caso de intimidação, não se aplica na fase da instrução criminal nem em plenário de julgamento.

Art. 245 Busca domiciliar

Palavra-chave: **DE DIA**

> As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

Em português simples A busca na casa deve ser feita durante o dia, a não ser que o morador aceite que seja à noite. Antes de entrar, os policiais mostram e leem o mandado ao morador.

Na prática Com o mandado em mãos, os policiais chegam pela manhã, leem o mandado ao morador e pedem que ele abra a porta.

Pegadinha: À noite, só com consentimento do morador. Se ele desobedecer, a porta pode ser arrombada; ausentes os moradores, qualquer vizinho presente deve ser intimado a assistir, e ao final lavra-se auto com duas testemunhas presenciais.

Cadeia de custódia

07

Arts. 158-A, 158-B

Art. 158-A Cadeia de custódia

Palavra-chave: **CADEIA DE CUSTÓDIA**

> Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Em português simples Cadeia de custódia é o registro de toda a história do vestígio, do reconhecimento até o descarte. Serve para mostrar que a prova não foi trocada nem alterada.

Na prática A faca encontrada na cena do crime é embalada e etiquetada, e cada pessoa que a manuseia fica registrada.

Pegadinha: A cadeia começa com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais em que se detecte vestígio. O agente público que reconhecer um elemento de potencial interesse pericial fica responsável por sua preservação.

Art. 158-B Etapas da cadeia de custódia

Palavra-chave: **ETAPAS DO VESTÍGIO**

> A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial; [...]

Em português simples O artigo lista as etapas por que passa o vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte.

Na prática O perito descreve e fotografa a posição da cápsula no chão (fixação) antes de recolhê-la (coleta).

Pegadinha: Na fixação, fotos, filmagens ou croqui são opcionais, mas a descrição do vestígio no laudo pericial é indispensável. Não confunda coleta (recolher o vestígio) com acondicionamento (embalar cada vestígio de forma individualizada).

Prisão em flagrante

Arts. 301, 302, 303, 306, 310

08

Art. 301 Quem pode prender

Palavra-chave: **QUALQUER DO POVO**

> Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Em português simples Qualquer pessoa pode prender quem estiver em flagrante; a polícia é obrigada a prender.

Na prática Um pedestre segura o ladrão que acabou de puxar uma bolsa até a polícia chegar.

Pegadinha: Para o povo é faculdade (poderá); para as autoridades policiais e seus agentes é dever (deverão). Por isso se fala em flagrante facultativo e flagrante obrigatório.

Art. 302 Hipóteses de flagrante

Palavra-chave: **FLAGRANTE DELITO**

> Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Em português simples Está em flagrante quem está cometendo o crime, quem acabou de cometê-lo, quem é perseguido logo após ou quem é encontrado logo depois com objetos que façam presumir ser o autor.

Na prática Pouco depois do roubo, o suspeito é encontrado com o celular da vítima e a arma usada.

Pegadinha: Perseguido logo após é diferente de encontrado logo depois: no primeiro há perseguição; no segundo, o agente é achado com instrumentos, armas, objetos ou papéis. A perseguição pode ser feita pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa.

Art. 303 Flagrante no crime permanente

Palavra-chave: **PERMANÊNCIA**

> Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Em português simples No crime permanente, aquele cuja consumação se prolonga no tempo, a pessoa fica em flagrante enquanto a situação durar.

Na prática Enquanto a vítima de extorsão mediante sequestro estiver no cativeiro, os sequestradores estão em flagrante.

Pegadinha: O flagrante dura enquanto não cessar a permanência, mesmo que já tenha passado muito tempo desde o início da conduta.

Art. 306 Comunicação da prisão

Palavra-chave: **COMUNICAÇÃO IMEDIATA**

> A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

Em português simples Toda prisão e o local do preso devem ser comunicados imediatamente ao juiz, ao Ministério Público e à família ou pessoa indicada pelo preso. Em até 24 horas, o auto vai ao juiz e o preso recebe a nota de culpa.

Na prática Preso de madrugada, o suspeito indica a irmã, que deve ser avisada imediatamente.

Pegadinha: A comunicação é imediata; o envio do auto ao juiz e a entrega da nota de culpa ocorrem em até 24 horas. Se o autuado não informar o nome de seu advogado, cópia integral vai para a Defensoria Pública.

Art. 310 Audiência de custódia

Palavra-chave: **AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA**

> Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover, por meio de videoconferência em tempo real, audiência de custódia [...]

Em português simples Em até 24 horas da prisão, o juiz faz a audiência de custódia por videoconferência, com o preso, seu defensor e o Ministério Público. Nela decide: relaxa a prisão ilegal, converte o flagrante em preventiva ou concede liberdade provisória.

Na prática Preso em flagrante por roubo, o suspeito é ouvido pelo juiz por vídeo, e a prisão é convertida em preventiva.

Pegadinha: A regra é a videoconferência; a audiência presencial só cabe em situações excepcionais de força maior, por decisão justificada. Se o agente for reincidente, integrar organização criminosa armada ou milícia, ou portar arma de fogo de uso restrito, o juiz deverá negar a liberdade provisória.

Prisão preventiva

09

Arts. 311, 312, 313, 316

Art. 311 Quem pede a preventiva

Palavra-chave: **REQUERIMENTO OU REPRESENTAÇÃO**

> Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Em português simples A prisão preventiva cabe em qualquer fase do inquérito ou do processo e é decretada pelo juiz. Pode ser pedida pelo Ministério Público, pelo querelante, pelo assistente ou pelo delegado (representação).

Na prática Durante o inquérito, o delegado representa ao juiz pela preventiva de um suspeito que ameaça testemunhas.

Pegadinha: O texto não prevê decretação de ofício: o juiz decreta a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312 Requisitos da preventiva

Palavra-chave: **ORDEM PÚBLICA**

> A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Em português simples A preventiva serve para garantir a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Exige prova do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pela liberdade do investigado.

Na prática O acusado que ameaça a vítima para que ela mude o depoimento pode ter a preventiva decretada por conveniência da instrução criminal.

Pegadinha: A gravidade abstrata do delito não basta: a periculosidade e o risco precisam ser demonstrados concretamente, com fatos novos ou contemporâneos. Participação em organização criminosa e a quantidade de drogas, armas ou munições pesam na aferição da periculosidade.

Art. 313 Cabimento da preventiva

Palavra-chave: **PENA MÁXIMA SUPERIOR**

> Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva [...] I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos [...]

Em português simples A preventiva só é admitida em certos casos, como crime doloso com pena máxima superior a 4 anos, réu já condenado por outro crime doloso e violência doméstica e familiar, para garantir medidas protetivas.

Na prática Num crime doloso com pena máxima acima de 4 anos, a preventiva é possível se presentes os requisitos.

Pegadinha: A preventiva não pode servir para antecipar o cumprimento de pena nem decorrer automaticamente da investigação ou do recebimento da denúncia. A dúvida sobre a identidade civil também a autoriza, mas o preso deve ser solto logo após a identificação.

Art. 316 Revisão da preventiva

Palavra-chave: **REVISÃO PERIÓDICA**

> O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Em português simples O juiz pode revogar a preventiva se o motivo acabar e decretá-la de novo se surgirem razões. Uma vez decretada, a necessidade da prisão deve ser revisada a cada 90 dias.

Na prática Passados 90 dias da decretação, o juiz reexamina, de ofício, se a prisão do réu ainda é necessária.

Pegadinha: A revisão a cada 90 dias é feita de ofício pelo órgão emissor da decisão, por decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Já a revogação pode ser de ofício ou a pedido das partes.

Medidas cautelares diversas

10

Arts. 319

Art. 319 Medidas cautelares diversas

Palavra-chave: **CAUTELARES DIVERSAS**

> São medidas cautelares diversas da prisão [...] IX - monitoração eletrônica.

Em português simples São alternativas à prisão, como comparecer periodicamente em juízo, proibição de frequentar lugares ou de manter contato com alguém, recolhimento domiciliar noturno, fiança e monitoração eletrônica (tornozeleira).

Na prática Acusado de agredir um vizinho fica proibido de manter contato com ele.

Pegadinha: O recolhimento domiciliar no período noturno exige residência e trabalho fixos. A fiança pode ser cumulada com outras medidas cautelares.

Liberdade provisória e fiança

11

Arts. 322, 323

Art. 322 Fiança pelo delegado

Palavra-chave: **FIANÇA POLICIAL**

> A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.

Em português simples O delegado só pode conceder fiança se a pena máxima do crime não passar de 4 anos. Nos demais casos, a fiança é pedida ao juiz.

Na prática Preso por um crime com pena máxima de 4 anos, o autuado paga a fiança na própria delegacia.

Pegadinha: O limite é pena máxima não superior a 4 anos: exatamente 4 ainda permite fiança pelo delegado. Acima disso, a fiança é requerida ao juiz, que decide em 48 horas.

Art. 323 Crimes inafiançáveis

Palavra-chave: **INAFIANÇÁVEL**

> Não será concedida fiança [...] I - nos crimes de racismo [...] II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos [...] III - nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático

Em português simples Não cabe fiança nos crimes de racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, hediondos e nos cometidos por grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Na prática Preso em flagrante por tráfico de drogas, o autuado não pode ser solto mediante fiança.

Pegadinha: O artigo proíbe a fiança, e não toda forma de liberdade provisória. Memorize a lista: racismo, tortura, tráfico, terrorismo, hediondos e grupos armados contra a ordem constitucional.

Citação e intimação

12

Arts. 366

Art. 366 Citação por edital e revelia

Palavra-chave: **SUSPENSÃO DO PROCESSO**

> Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

Em português simples Se o acusado foi citado por edital e não comparece nem constitui advogado, o processo e o prazo de prescrição ficam suspensos. O juiz pode antecipar provas urgentes e, se for o caso, decretar a preventiva.

Na prática O réu, que se mudou sem deixar endereço, é citado por edital, não aparece nem constitui advogado, e o processo fica parado.

Pegadinha: Ficam suspensos tanto o processo quanto o curso do prazo prescricional. A preventiva não é automática: depende dos requisitos do art. 312.

Sentença

Arts. 383, 384, 386

13

Art. 383 Emendatio libelli

Palavra-chave: **DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA**

> O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.

Em português simples Sem mudar os fatos descritos na denúncia, o juiz pode dar a eles outra classificação jurídica, mesmo que a pena fique mais grave.

Na prática A denúncia descreve uma subtração com grave ameaça, mas a classifica como furto, e o juiz condena por roubo sem precisar de aditamento.

Pegadinha: Na emendatio o fato não muda, só a classificação, e a pena pode ficar mais grave. Se a nova definição tornar o caso de competência de outro juízo, os autos são encaminhados a ele.

Art. 384 Mutatio libelli

Palavra-chave: **ADITAMENTO**

> Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias [...]

Em português simples Se a prova revelar elemento ou circunstância que não estava na acusação, o Ministério Público deve aditar a denúncia em 5 dias. A defesa é ouvida e pode haver novas testemunhas e novo interrogatório.

Na prática Denunciado por furto, o réu, pela prova da audiência, revela ter usado grave ameaça, e o promotor adita a denúncia para roubo.

Pegadinha: Na mutatio o fato muda, por isso exige aditamento; se o Ministério Público não aditar, aplica-se o art. 28. Havendo aditamento, cada parte pode arrolar até 3 testemunhas, e o juiz fica adstrito aos termos do aditamento.

Art. 386 Hipóteses de absolvição

Palavra-chave: **ABSOLVERÁ**

> O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Em português simples O juiz absolve o réu quando, por exemplo, ficar provado que o fato não existiu, que o fato não é crime, que o réu não participou, quando houver excludente ou quando não houver prova suficiente para condenar.

Na prática Sem prova segura de que o acusado estava no local, o juiz o absolve por não existir prova suficiente para a condenação.

Pegadinha: Até a fundada dúvida sobre excludente de crime ou isenção de pena leva à absolvição. Diferencie estar provada a inexistência do fato de não haver prova da existência do fato.

Procedimento comum

14

Arts. 394, 396, 397, 400

Art. 394 Espécies de procedimento

Palavra-chave: **ORDINÁRIO SUMÁRIO SUMARÍSSIMO**

> O procedimento será comum ou especial. § 1º O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo: [...]

Em português simples O procedimento comum se divide em ordinário (crime com pena máxima igual ou superior a 4 anos), sumário (pena máxima inferior a 4 anos) e sumaríssimo (infrações de menor potencial ofensivo).

Na prática Um roubo, com pena máxima bem acima de 4 anos, segue o rito ordinário.

Pegadinha: O critério é a pena máxima: exatamente 4 anos já é rito ordinário, e não sumário. Os processos do júri seguem os arts. 406 a 497.

Art. 396 Resposta à acusação

Palavra-chave: **RESPOSTA À ACUSAÇÃO**

> Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Em português simples Recebida a denúncia, o acusado é citado para apresentar resposta à acusação, por escrito, em 10 dias.

Na prática Citado o réu, seu advogado tem 10 dias para apresentar a resposta escrita com teses de defesa e testemunhas.

Pegadinha: Na citação por edital, o prazo só começa a correr com o comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. A regra vale para os procedimentos ordinário e sumário.

Art. 397 Absolvição sumária

Palavra-chave: **ABSOLVER SUMARIAMENTE**

> Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: [...]

Em português simples Depois da resposta à acusação, o juiz deve absolver o acusado de imediato se ficar claro que houve excludente de ilicitude ou de culpabilidade, que o fato não é crime ou que a punibilidade está extinta.

Na prática Fica evidente, pela resposta, que o réu agiu em legítima defesa, e o juiz o absolve sumariamente.

Pegadinha: A excludente de culpabilidade não gera absolvição sumária quando for inimputabilidade. As excludentes precisam ser manifestas e o fato deve evidentemente não constituir crime.

Art. 400 Audiência de instrução e julgamento

Palavra-chave: **ORDEM DA INSTRUÇÃO**

> Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, [...] interrogando-se, em seguida, o acusado.

Em português simples A audiência de instrução e julgamento deve ocorrer em até 60 dias. A ordem é: ofendido, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, peritos, acareações, reconhecimento e, por último, o interrogatório do acusado.

Na prática Na audiência, o juiz ouve primeiro a vítima do roubo e só no fim interroga o réu.

Pegadinha: O interrogatório do acusado é o último ato da instrução. Os esclarecimentos dos peritos dependem de prévio requerimento das partes.

Júri

Arts. 413, 414, 415, 447, 483

15

Art. 413 Pronúncia

Palavra-chave: **PRONUNCIAR**

> O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Em português simples Pronúncia é a decisão que manda o acusado a julgamento pelo júri. Exige convencimento sobre a materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Na prática Com o laudo de morte da vítima e testemunhas apontando o acusado, o juiz o pronuncia por homicídio.

Pegadinha: A fundamentação da pronúncia deve se limitar à materialidade e aos indícios, indicando o dispositivo legal, as qualificadoras e as causas de aumento. Não se exige certeza de autoria, apenas indícios suficientes.

Art. 414 Impronúncia

Palavra-chave: **IMPRONUNCIAR**

> Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Em português simples Se o juiz não se convence da materialidade ou de indícios suficientes de autoria, ele impronuncia o acusado, que não vai a júri.

Na prática Sem nenhuma prova que ligue o acusado à morte, o juiz o impronuncia.

Pegadinha: Impronúncia não é absolvição: enquanto não extinta a punibilidade, pode ser oferecida nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Contra ela cabe apelação, e não recurso em sentido estrito.

Art. 415 Absolvição sumária no júri

Palavra-chave: **ABSOLVERÁ DESDE LOGO**

> O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I - provada a inexistência do fato; II - provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III - o fato não constituir infração penal; IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Em português simples O juiz absolve o acusado desde logo, sem levar o caso aos jurados, quando provado que o fato não existiu, que ele não é autor ou partícipe, que o fato não é crime ou quando houver causa de isenção de pena ou exclusão do crime.

Na prática Provado que o réu atirou em legítima defesa, o juiz o absolve sem levar o caso ao júri.

Pegadinha: A inimputabilidade do caput do art. 26 do Código Penal não gera absolvição sumária, salvo quando for a única tese defensiva.

Art. 447 Composição do Tribunal do Júri

Palavra-chave: **CONSELHO DE SENTENÇA**

> O Tribunal do Júri é composto por 1 (um) juiz togado, seu presidente e por 25 (vinte e cinco) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 (sete) dos quais constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento.

Em português simples O Tribunal do Júri tem 1 juiz togado, que o preside, e 25 jurados sorteados. Desses, 7 formam o Conselho de Sentença em cada julgamento.

Na prática Dos 25 jurados sorteados para a sessão, 7 são escolhidos para julgar o réu.

Pegadinha: Não confunda: 25 jurados sorteados integram o Tribunal do Júri, mas apenas 7 constituem o Conselho de Sentença. O presidente é o juiz togado.

Art. 483 Quesitos do júri

Palavra-chave: **QUESITOS**

> Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: I - a materialidade do fato; II - a autoria ou participação; III - se o acusado deve ser absolvido; [...]

Em português simples Os jurados respondem a perguntas (quesitos) nesta ordem: materialidade, autoria, se o acusado deve ser absolvido, causa de diminuição de pena e qualificadoras ou causas de aumento.

Na prática Depois de reconhecerem o fato e a autoria, os jurados respondem à pergunta: o jurado absolve o acusado?

Pegadinha: A resposta negativa de mais de 3 jurados à materialidade ou à autoria encerra a votação e absolve o réu. O quesito genérico de absolvição só é formulado se mais de 3 jurados responderem sim a esses dois.

Recursos

Arts. 581, 593, 617

16

Art. 581 Recurso em sentido estrito

Palavra-chave: **RECURSO EM SENTIDO ESTRITO**

> Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa; [...] IV - que pronunciar o réu; [...]

Em português simples O recurso em sentido estrito ataca as decisões listadas no artigo, como a que rejeita a denúncia, a que pronuncia o réu, decisões sobre fiança e prisão e a que recusa homologar o acordo de não persecução penal.

Na prática O juiz rejeita a denúncia por falta de justa causa, e o promotor interpõe recurso em sentido estrito.

Pegadinha: Não receber a denúncia gera recurso em sentido estrito, mas recebê-la não está na lista. A pronúncia desafia recurso em sentido estrito, enquanto impronúncia e absolvição sumária no júri desafiam apelação.

Art. 593 Apelação

Palavra-chave: **APELAÇÃO**

> Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; [...]

Em português simples Cabe apelação, em 5 dias, contra sentenças de condenação ou absolvição do juiz singular, decisões definitivas não previstas para o recurso em sentido estrito e certas decisões do júri.

Na prática Condenado por furto, o réu apela em 5 dias pedindo a absolvição.

Pegadinha: Se o tribunal mandar o réu a novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não se admite segunda apelação pelo mesmo motivo. Quando cabível a apelação, não se usa o recurso em sentido estrito, ainda que se recorra só de parte da decisão.

Art. 617 Proibição de agravar a pena

Palavra-chave: **REFORMATIO IN PEJUS**

> O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.

Em português simples Se só o réu recorreu, o tribunal não pode piorar a pena dele. É a chamada proibição da reformatio in pejus (reforma para pior).

Na prática O réu apela sozinho, e o tribunal pode manter ou reduzir sua pena, mas nunca aumentar.

Pegadinha: A vedação vale quando somente o réu houver apelado. Se a acusação também recorreu, a pena pode ser agravada.

Habeas corpus

17

Arts. 647, 648

Art. 647 Cabimento do habeas corpus

Palavra-chave: **IR E VIR**

> Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Em português simples O habeas corpus protege quem sofre ou está prestes a sofrer violência ou coação ilegal na liberdade de ir e vir.

Na prática Ameaçado de prisão sem fundamento legal, o cidadão impetra habeas corpus preventivo.

Pegadinha: Não cabe habeas corpus nos casos de punição disciplinar. Ele cabe também na iminência da coação, e não apenas quando a prisão já ocorreu.

Art. 648 Hipóteses de coação ilegal

Palavra-chave: **COAÇÃO ILEGAL**

> A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; [...]

Em português simples O artigo lista quando a coação é ilegal: sem justa causa, prisão além do tempo legal, ordem de autoridade incompetente, motivo já cessado, fiança negada quando cabível, processo nulo ou punibilidade extinta.

Na prática O preso continua na cadeia depois do tempo que a lei permite, e o habeas corpus é concedido.

Pegadinha: Negar fiança nos casos em que a lei a autoriza também é coação ilegal. O excesso de prazo aparece como prisão por mais tempo do que determina a lei.

Aviso

Este material é didático e foi elaborado a partir do texto legal em vigor, conferido em novembro de 2026 (Decreto-Lei 3.689/1941, texto compilado do Planalto). Leis mudam com frequência: confira sempre o texto oficial no portal do Planalto (planalto.gov.br). As explicações não substituem orientação jurídica.

© 2026 PenalFlux. Material de uso pessoal do comprador. Proibida a redistribuição.